



**PUTUSAN**  
Nomor 430/Pid.B/2021/PN Sgt

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sangatta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Abdul Tohir Bin Suswadi ;**
2. Tempat lahir : Magelang;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 tahun/2 Januari 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Sawah Jurang RT.003 RW.007 Desa Trasan  
Kec.Bandongan Kab.magelang, (sesuai KTP)  
atau;Desa Bukit Makmur Kec.Kaliorang Kab.Kutai  
Timur (alamat sekarang).
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 8 September 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor:Sp.Kap/37/IX/2021/Reskrim tanggal 8 September 2021 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 September 2021 sampai dengan tanggal 28 September 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 September 2021 sampai dengan tanggal 7 November 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 November 2021 sampai dengan tanggal 27 November 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 November 2021 sampai dengan tanggal 23 Desember 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Desember 2021 sampai dengan tanggal 21 Februari 2022;

Terdakwa didampingi Abdul Karim, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Abdul Karim, S.H & Partner yang berkedudukan di Jalan H. Abdulah gang Pipos Nomor 87 Sangatta Utara Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 256/KA/PID/XII/2021 tanggal 1 Desember 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 430/Pid.B/2021/PN Sgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 430/Pid.B/2021/PN Sgt tanggal 24 November 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 430/Pid.B/2021/PN Sgt tanggal 24 November 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Tuntutan No.Reg.Perkara:PDM-434/SGT/Eoh.2/11/2021 tanggal 14 Desember 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Abdul Tohir Bin Suswadi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke-1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa Abdul Tohir Bin Suswadi dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor: PDM-434/DGT/11/2021 tanggal 08 November 2021 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Abdul Tohir Bin Suswadi pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi pada bulan Agustus tahun 2021 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2021 bertempat di Jl.Poros simpang empat Kec.Kaliorang Kab.Kutai Timur dan di Jembatan Kec.Sangkulirang Kab.Kutai Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta yang berwenang memeriksa dan

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 430/Pid.B/2021/PN Sgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini *Membeli, Menyewa, Menukar, Menerima gadai, Menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, Menjual, Menyewakan, Menukarkan, Menggadaikan, Mengangkut, Menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan* Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi pada bulan agustus tahun 2021 Terdakwa melihat postingan facebook sdr.MUHAMMAD AMIN dan sdr.HURSANI Alias SANI tentang penjualan sepeda motor merk honda beat warna putih-biru nomor rangka:MH1JM1112JK704335 nomor mesin:JM11E1689248 tanpa disertai surat-surat kepemilikan yang kemudian Terdakwa langsung menghubungi sdr.MUHAMMAD AMIN tersebut dengan maksud untuk bertemu melakukan transaksi jual beli lalu disepakati harga sejumlah Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa menyuruh sdr.TEPOS(DPO) untuk mengambil sepeda motor merk honda beat tersebut dengan memberikan uang pembayaran sepeda motor kepada sdr.TEPOS(DPO) kemudian setelah sepeda motor merk honda beat tersebut berhasil dibeli, sdr.TEPOS(DPO) menghubungi Terdakwa dengan berkata "MAS MOTOR INI LAIN DENGAN YANG DI POSTING ITU, TIDAK SAMA INI KAYAKNYA MOTOR CURIAN MAS, MENDINGAN KAMU BELIKAN PILOKS SAJA" lalu Terdakwa berkata "IYA" lalu kemudian Terdakwa melepaskan kap sepeda motor tersebut lalu Terdakwa amplas kemudian Terdakwa merubah warna sepeda motor merk honda beat warna putih-biru tersebut menjadi warna hitam dengan menggunakan pilok yang kemudian pada hari sabtu tanggal 04 September 2021 sekitar pukul 08.00 WITA bertempat di parkiran motor dekat jembatan anderpast PT.Indexim KM.014 Desa Bukit Makmur Kec.Kaliorang Kab.Kutai Timur Terdakwa menjual kembali sepeda motor merk honda beat dengan kondisi yang telah Terdakwa ubah warna menjadi hitam tanpa plat nomor polisi dan tanpa surat kepemilikan tersebut kepada sdr.MOCHAMAD USTANUL FARIT seharga Rp 3.900.000,- (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) sehingga Terdakwa memperoleh keuntungan.
- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi pada bulan agustus 2021, Terdakwa dihubungi oleh sdr.GUSTAF MAJUNTU dengan maksud untuk meminta Terdakwa mencari sepeda motor dengan harga murah yang kemudian Terdakwa kembali menghubungi sdr.MUHAMMAD AMIN dengan maksud untuk melakukan pembelian sepeda motor merk

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 430/Pid.B/2021/PN Sgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

honda beat warna silver nomor rangka:MH1JM9112LK342704, nomor mesin:JM91E1343272 tanpa disertai surat-surat kepemilikan dengan harga awal Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa menghubungi sdr.GUSTAF MAJUNTU terkait pembelian sepeda motor honda beat tersebut lalu dijawab oleh sdr.GUSTAF MAJUNTU dengan berkata "COBA LOBI-LOBI DULU SIAPA TAU BISA KURANG" yang kemudian Terdakwa melakukan tawar menawar dengan sdr.MUHAMMAD AMIN sehingga disepakati harga sejumlah Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa diberikan uang dari sdr.GUSTAF MAJUNTU sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan rincian Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran sepeda motor honda beat tersebut dan Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sebagai imbalan kepada Terdakwa bersama dengan sdr.TEPOS(DPO) dan HENDRA(DPO), lalu sekitar pukul 21.00 WITA bertempat di Jembatan Kec.Sangkulirang Kab.Kutai Timur Terdakwa dengan ditemani oleh sdr.HENDRA(DPO) melakukan transaksi jual beli dengan sdr.MUHAMMAD AMIN dan sdr.HURSANI Alias SANI terhadap sepeda motor honda beat tersebut lalu setelah Terdakwa berhasil melakukan pembelian sepeda motor honda beat tersebut kemudian Terdakwa langsung menyerahkan sepeda motor merk honda beat tersebut kepada sdr.GUSTAF MAJUNTU lalu oleh sdr.GUSTAF MAJUNTU sepeda motor tersebut dirubah bentuk dan warna menjadi warna merah.

- Bahwa pada hari rabu tanggal 08 september 2021 sekitar jam 23.00 WITA Terdakwa dilakukan penangkapan oleh sdr.EKO HIDAYAT dan BENNY SLAMET SUGIARTO selaku anggota Kepolisian Sektor Kaliorang yang sebelumnya telah menangkap sdr.HURSANI Alias SANI dan sdr.MUHAMMAD AMIN terkait telah tindak pidana pencurian atas laporan dari masyarakat terkait kehilangan sepeda motor yang kemudian Terdakwa mengakui telah melakukan pembelian 2 (dua) unit sepeda motor merk honda beat plast nomor polisi dan tanpa disertai surat-surat kepemilikan dengan harga dibawah harga normal dari sdr.HURSANI Alias SANI dan sdr.MUHAMMAD AMIN.
- Bahwa terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat warna putih-biru nomor rangka:MH1JM1112JK704335 nomor mesin:JM11E1689248 dan 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat warna silver nomor rangka:MH1JM9112LK342704, nomor mesin:JM91E1343272 merupakan barang-barang dari hasil kejahatan pencurian yang dilakukan oleh sdr.HURSANI Alias SANI bersama dengan sdr.MUHAMMAD AMIN yang

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 430/Pid.B/2021/PN Sgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan pada waktu ini hari tanggal 12 Agustus 2021 bertempat di rumah sdr.YUNIATI Binti M.THAMRIN di Jl.Panglima Sudirman RT.020 Desa Benua Baru Ilir Kec.Sangkulirang Kab.Kutai Timur dan pada waktu ini hari tanggal 21 Agustus 2021 bertempat di rumah sdr.DARRAH Alias RAH Bin ZALIKA Jl.HM Ardans RT.009 RW.000 Desa Bukit Makmur Kec.Kaliorang Kab.Kutai Timur.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 480 ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Yuniati Binti M.Thamrin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diajukan kepersidangan ini terkait hilangnya motor adik Saksi;
- Bahwa motor merk Honda Beat warna biru putih dengan nomor Nomor Rangka MH1JM1112JK704335, Nomor Mesin : JM11E-1689248, No.Pol : KT 2675 RBO;
- Bahwa motor adik Saksi hilang pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021 sekitar pukul 05.30 WITA yang disimpan di teras rumah Saksi tanpa dikunci stang;
- Bahwa motor tersebut sudah ditemukan namun sudah berubah warna namun dapat Saksi kenali karena ada stikernya;
- Bahwa motor tersebut ditemukan oleh Polisi dan sebelumnya Saksi mendapat kabar dimedia sosial Facebook tentang motor yang mau dijual dimana motor tersebut yang ada difacebook adalah milik adik Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

2. Saksi **Darrah Als Rah Bin Zalika**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diajukan kepersidangan ini terkait hilangnya motor milik ayah Saksi;
- Bahwa motor merk Honda Beat warna silver yang dirubah menjadi warna merah No. Rangka: MH1JM9112LK342704, No. Mesin : JM91E1343272;
- Bahwa motor ayah Saksi hilang ada hari Sabtu tanggal 14 Agustus 2021 sekitar pukul 08.00 WITA di rumah;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 430/Pid.B/2021/PN Sgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sudah ditemukan namun sudah berubah warna namun dapat Saksi kenali;
- Bahwa motor tersebut ditemukan oleh Polisi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

3. Saksi **Eko Hidayat Bin Nuzuludin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diajukan kepersidangan ini terkait Saksi telah melakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan pada tanggal 8 September 2021 di Jl. Poros simpang empat Kecamatan Kaliorang Kabupaten Kutai Timur tepatnya di Jembatan Kecamatan Kaliorang;
- Bahwa Saksi menangkap Terdakwa sehubungan telah dibelinya motor curian milik warga;
- Bahwa berawal dari keresahan masyarakat yang kehilangan motor, selanjutnya Saksi bersama tim melakukan penyelidikan dan penangkapan terhadap 2 (dua) orang pelaku pencurian yaitu Saksi Hursani dan Saksi Muhammad Amin, berdasarkan informasi kedua Saksi yang kami tangkap terungkap bahwa mereka telah menjualnya kepada Terdakwa, selanjutnya kami melakukan pengejaran terhadap Terdakwa dan menangkapnya, selanjutnya kami interogasi Terdakwa dan mengakui bahwa benar Terdakwa telah membeli 2 (dua) sepeda motor merk honda beat dari kedua Saksi Hursani dan Saksi Muhammad Amin dengan harga masing-masing sejumlah Rp.2.500.000,00 (dua juta rupiah) tanpa surat kendaraan kemudian oleh Terdakwa diubah warnanya dengan menggunakan pilox, selanjutnya ditawarkan Dimedia Sosial Facebook Jual Bursa Barang Sangatta dengan akun RAJA MUDA AJAR untuk dijual kembali;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

4. Saksi **Hursani Als Sani Bin Abdul Kalim**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diajukan kepersidangan ini terkait pembelian motor yang Saksi jual kepada Terdakwa dan Terdakwa ditangkap oleh Polisi;
- Bahwa Saksi menjual kepada Terdakwa seharga sejumlah Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) tanpa dilengkapi surat kepemilikan kendaraan;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 430/Pid.B/2021/PN Sgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjual motor curian kepada Terdakwa yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna silver dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru putih;
- Bahwa motor yang Saksi jual milik orang lain yang Saksi ambil tanpa izin pemiliknya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

5. Saksi **Muhammad Amin Als. Amin Bin Amirudi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diajukan kepersidangan ini terkait pembelian motor yang Saksi jual kepada Terdakwa dan Terdakwa ditangkap oleh Polisi;
- Bahwa Saksi menjual kepada Terdakwa seharga sejumlah Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) tanpa dilengkapi surat kepemilikan kendaraan;
- Bahwa Saksi menjual motor curian kepada Terdakwa yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna silver dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru putih;
- Bahwa motor yang Saksi jual milik orang lain yang Saksi ambil tanpa izin pemiliknya;
- Bahwa Saksi tidak memberitahukan kepada Terdakwa bahwa motor tersebut adalah motor curian;
- Bahwa Saksi menyerahkan motor kepada Terdakwa motifnya masih sama dengan aslinya;
- Bahwa Saksi juga menawarkan dimedia sosial yaitu facebook;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

6. Saksi **Syarifuddin Alias Puding Bin Mando**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diajukan kepersidangan ini terkait Saksi telah membeli sepeda motor tanpa surat dari Terdakwa dan ditangkap oleh aparat Kepolisian;
- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Rabu tanggal 8 September 2021 di Jl. Poros simpang empat Kecamatan Kaliorang Kabupaten Kutai Timur tepatnya di Jembatan Kecamatan Kaliorang;
- Bahwa motor yang Saksi beli dari Terdakwa adalah 1 (satu) sepeda motor merk Honda Beat warna biru putih dengan Nomor Rangka

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 430/Pid.B/2021/PN Sgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1JM1112JK704335, Nomor Mesin: JM11E-1689248, No. Pol : KT 2675 RBO;

- Bahwa Saksi membeli motor kepada Terdakwa karena ingin menggunakannya untuk bekerja, saat Saksi ditawarkan oleh Terdakwa Saksi tertarik karena harga motor murah;
- Bahwa Saksi membeli motor dari Terdakwa dengan harga sejumlah Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) untuk motor tahun 2021;
- Bahwa dari informasi Terdakwa bahwa motor tersebut dari temannya yang tinggal di Sangatta;
- Bahwa awalnya Saksi tidak curiga karena motor ditawarkan dan diposting melalui media sosial kemudian Saksi tertarik dan minta diantarkan ke rumah karena posisi Saksi sedang pergi kerja namun yang datang tidak sesuai dengan postingan di media sosial karena warna motor telah dirubah oleh Terdakwa yang tadinya warnah merah menjadi putih;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

7. Saksi **Gustaf Majuntu Anak Dari Larimbat Majuntu**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diajukan kepersidangan ini terkait Saksi telah membeli sepeda motor tanpa surat kepada Terdakwa dan ditangkap oleh aparat Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 8 September 2021 di Jl. Poros simpang empat Kecamatan Kaliorang Kabupaten Kutai Timur tepatnya di Jembatan Kecamatan Kaliorang;
- Bahwa motor Saksi beli dari Terdakwa adalah sepeda motor merk Honda Beat warna silver yang dirubah menjadi warna merah No.Rangka: MH1JM9112LK342704, No.Mesin : JM91E1343272;
- Bahwa Saksi membeli motor kepada Terdakwa karena ingin menggunakannya untuk bekerja, saat Saksi ditawarkan oleh Terdakwa Saksi tertarik karena harga motor murah;
- Bahwa Saksi membeli motor dari Terdakwa dengan harga Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk motor tahun 2021;
- Bahwa dari informasi Terdakwa bahwa motor tersebut dari Saksi Hursani Als Sani Bin Abdul Kalim dan Saksi Muhammad Amin Als.Amin Bin Amirudin yang dibelinya dengan harga sejumlah Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 430/Pid.B/2021/PN Sgt

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Saksi tidak curiga karena disampaikan oleh Terdakwa bahwa motor tersebut aman kemudian Saksi tertarik namun ketika motor datang tidak sesuai dengan postingan di media sosial sehingga Saksi minta Terdakwa untuk mengganti warna motor dengan menggunakan pilox yang tadinya warna silver menjadi warna merah;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan ini karena kasus pencurian dan penjualan motor dan saya ditangkap oleh Polisi;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 8 September 2021 di Jl. Poros simpang empat Kecamatan Kaliorang Kabupaten Kutai Timur tepatnya di Jembatan Kecamatan Kaliorang;
- Bahwa pencurian motor dilakukan oleh Saksi Hursani Als Sani Bin Abdul Kalim dan Saksi Muhammad Amin Als. Amin Bin Amirudin di Kaliorang dan Terdakwa membelinya kemudian menjual kembali motor tersebut kepada Saksi Gustaf Majuntu Anak Dari Larimbat Majuntu dan Saksi Syarifuddin Alias Puding Bin Mando atas permintaan mereka;
- Bahwa Terdakwa menjual sepeda motor curian kepada Saksi Syarifuddin berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru putih dengan Nomor Rangka:MH1JM1112JK704335, Nomor Mesin: JM11E-1689248, No .Pol: KT 2675 RBO dengan seharga sejumlah Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan juga Terdakwa jual kepada Saksi Gustaf Majuntu Anak Dari Larimbat Majuntu berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna silver yang dirubah menjadi warna merah No. Rangka:MH1JM9112LK342704, No. Mesin:JM91E1343272;
- Bahwa Terdakwa membeli dari Saksi Hursani Als Sani Bin Abdul Kalim dan Saksi Muhammad Amin Als. Amin Bin Amirudin masing-masing seharga sejumlah Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu) kemudian Terdakwa jual kepada Saksi Gustaf Majuntu Anak Dari Larimbat Majuntu dengan harga sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sehingga Terdakwa mendapat keuntungan sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa jual kepada Saksi Syarifuddin dengan harfa sejumlah Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 430/Pid.B/2021/PN Sgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak mengetahui namun setelah motor datang tanpa adanya dokumen baru saya tahu kemudian Terdakwa jual kembali dengan mengganti warnanya;
- Bahwa Terdakwa mengetahui tawaran motor oleh Saksi Hursani Als Sani Bin Abdul Kalim dan Saksi Muhammad Amin Als.Amin Bin Amirudin dari facebook;
- Bahwa banyak yang mengetahui tentang penjualan motor yang ditawarkan tersebut karena ditawarkan dimedia sosial sehingga banyak orang lain yang mengetahuinya;
- Bahwa Terdakwa tidak diberitahu bahwa motor tersebut tanpa surat dan Terdakwa diberi tahu bahwa motor adalah milik saudaranya dan aman bukan motor curian;
- Bahwa bila Terdakwa diberitahu bahwa motor tersebut adalah motor curian Terdakwa tidak akan membelinya;
- Bahwa Terdakwa mengetahuinya setelah motor diantarkan ke Terdakwa dan tidak sesuai dengan pesanan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli 3 (tiga) unit motor tanpa surat kendaraan yaitu 1 (satu) unit kendaraan yang dibeli Saksi Gustaf Majuntu Anak Dari Larimbat Majuntu, 1 (satu) unit kepada Saksi Syarifuddin dan 1 (satu) unit untuk Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 8 September 2021 di Jl. Poros simpang empat Kecamatan Kaliorang Kabupaten Kutai Timur tepatnya di Jembatan Kecamatan Kaliorang, Terdakwa diamankan oleh Saksi Eko Hidayat selaku anggota Kepolisian Sektor Kaliorang sehubungan menjual sepeda motor tanpa plat nomor polisi dan tanpa disertai surat-surat kepemilikan dengan harga dibawah harga normal;
- Bahwa berawal dari keresahan masyarakat yang kehilangan motor, selanjutnya Saksi Eko Hidayat Bin Nuzuludin bersama tim melakukan penyelidikan dan penangkapan terhadap 2 (dua) orang pelaku pencurian yaitu Saksi Hursani dan Saksi Muhammad Amin, selanjutnya berdasarkan informasi dari Saksi Hursani dan Saksi Muhammad Amin terungkap bahwa

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 430/Pid.B/2021/PN Sgt



Saksi Hursani dan Saksi Muhammad Amin telah menjual sepeda motor hasil curian kepada Terdakwa, kemudian Saksi Eko Hidayat Bin Nuzuludin bersama tim melakukan pengejaran dan penangkapan terhadap Terdakwa lalu melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengakui telah membeli 2 (dua) sepeda motor merk honda beat berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna silver No. Rangka: MH1JM9112LK342704, Nomor Mesin: JM91E1343272 dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru putih dengan Nomor Rangka: MH1JM1112JK704335, Nomor Mesin: JM11E-1689248, Nomor Polisi : KT 2675 RBO dengan harga masing-masing sejumlah Rp.2.500.000,00 (dua juta rupiah) tanpa surat kendaraan yang ditawarkan melalui Facebook. Selanjutnya Terdakwa mengubah warna sepeda motor yang telah Terdakwa beli tersebut dengan menggunakan pilox, dan menawarkan di media Sosial Facebook Jual Bursa Barang Sangatta dengan akun RAJA MUDAAJAR untuk dijual kembali;

- Bahwa Terdakwa awalnya tidak mengetahui 2 (dua) motor yang dibeli Terdakwa tersebut merupakan motor curian kemudian Terdakwa ketahui setelah motor datang tanpa adanya dokumen namun Terdakwa tetap membeli dan selanjutnya Terdakwa jual masing-masing 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna silver yang telah Terdakwa ubah warnanya menjadi warna merah dengan No. Rangka: MH1JM9112LK342704, No. Mesin: JM91E1343272 kepada Saksi Gustaf Majuntu Anak Dari Larimbat Majuntu dengan harga sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru putih dengan Nomor Rangka: MH1JM1112JK704335, Nomor Mesin: JM11E-1689248, No. Pol: KT 2675 RBO kepada Saksi Syarifuddin Alias Puding Bin Mando dengan harga sejumlah Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) dengan sebelumnya telah mengganti warnanya menggunakan pilox;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;



2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda;

3. Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan; Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur “barang siapa”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah subyek hukum atau pelaku atas suatu tindak pidana, yakni seseorang tertentu sebagai pribadi (*natuurlijk persoon*) sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, tidak lain daripada orang itu sendiri, yang melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan ke persidangan seorang Terdakwa yang bernama **Abdul Tohir Bin Suswadi** dengan identitas selengkapnya di atas telah dibacakan di awal persidangan dan sesuai dengan identitas dalam surat dakwaan Penuntut Umum maupun pengakuan Terdakwa serta didukung dan dikuatkan pula dengan keterangan Saksi-Saksi mengenai Terdakwa yang tidak disangkal oleh Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terdapat kesalahan orang atau subjek hukum (*error in persona*) dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dengan demikian benar Terdakwa adalah orang yang dimaksudkan Penuntut Umum sebagai subjek hukum dari peristiwa pidana, maka telah cukup alasan bagi Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini dan sebagai dasar untuk mempertimbangkan lebih lanjut mengenai apakah benar Terdakwa telah melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana yang telah didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur “membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda”;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga dengan terpenuhinya salah satu sub-unsur dalam unsur ini, maka sub-unsur selain dan selebihnya tidak perlu untuk dipertimbangkan lagi;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang” disini adalah barang bergerak yang memiliki nilai ekonomi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, diperoleh fakta sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berawal dari keresahan masyarakat yang kehilangan motor, selanjutnya Saksi Eko Hidayat Bin Nuzuludin bersama tim melakukan penyelidikan dan penangkapan terhadap 2 (dua) orang pelaku pencurian yaitu Saksi Hursani dan Saksi Muhammad Amin, lalu berdasarkan informasi Saksi Hursani dan Saksi Muhammad Amin terungkap bahwa Saksi Hursani dan Saksi Muhammad Amin telah menjualnya kepada Terdakwa, selanjutnya Saksi Eko Hidayat Bin Nuzuludin bersama tim melakukan pengejaran terhadap Terdakwa dan menangkapnya, selanjutnya melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengakui telah membeli 2 (dua) sepeda motor merk honda beat berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna silver No. Rangka: MH1JM9112LK342704, No.Mesin: JM91E1343272 dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru putih dengan Nomor Rangka: MH1JM1112JK704335, Nomor Mesin: JM11E-1689248, No. Pol : KT 2675 RBO dengan harga masing-masing sejumlah Rp.2.500.000,00 (dua juta rupiah) tanpa surat kendaraan yang ditawarkan melalui Facebook kemudian oleh Terdakwa diubah warnanya dengan menggunakan pilox, selanjutnya ditawarkan Dimedia Sosial Facebook Jual Bursa Barang Sangatta dengan akun RAJA MUDAAJAR untuk dijual kembali;

Menimbang, bahwa kemudian 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna silver yang diubah menjadi warna merah No. Rangka: MH1JM9112LK342704, No. Mesin: JM91E1343272 Terdakwa jual kepada Saksi Gustaf Majuntu Anak Dari Larimbat Majuntu dengan harga sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru putih dengan Nomor Rangka: MH1JM1112JK704335, Nomor Mesin: JM11E-1689248, No. Pol: KT 2675 RBO Terdakwa jual kepada Saksi Syarifuddin Alias Puding Bin Mando dengan harga sejumlah Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 08 September 2021 di Jl. Poros simpang empat Kecamatan Kaliorang Kabupaten Kutai Timur tepatnya di Jembatan Kecamatan Kaliorang, Terdakwa ditangkap sehubungan dengan tindak pidana penadahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “menjual sesuatu benda” telah terpenuhi;





**Ad.3. Unsur “yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan”;**

Menimbang, bahwa tindak pidana penadahan pada umumnya bersifat formil, sehingga ada tidaknya pihak lain yang dirugikan bukanlah unsur yang menentukan (*vide* Yurisprudensi MA Nomor 201 K/Kr/1964);

Menimbang, bahwa dengan demikian untuk dapat dinyatakan seseorang bersalah dalam tindak pidana ini, maka seseorang itu harus sengaja atau setidaknya mengetahui atau setidaknya dapat menduga bahwa barang tersebut adalah berasal dari suatu kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, diperoleh fakta sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa awalnya tidak mengetahui 2 (dua) motor yang dibeli Terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna silver No. Rangka: MH1JM9112LK342704, No.Mesin: JM91E1343272 dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru putih dengan Nomor Rangka: MH1JM1112JK704335, Nomor Mesin: JM11E-1689248, No. Pol : KT 2675 RBO dengan harga masing-masing sejumlah Rp.2.500.000,00 (dua juta rupiah) tanpa surat kendaraan tersebut merupakan motor curian kemudian Terdakwa ketahui setelah motor datang tanpa adanya dokumen namun Terdakwa tetap membelinya dan selanjutnya menjual kembali 2 (dua) motor tersebut masing-masing 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna silver yang diubah menjadi warna merah No. Rangka: MH1JM9112LK342704, No. Mesin: JM91E1343272 kepada Saksi Gustaf Majuntu Anak Dari Larimbat Majuntu dengan harga sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru putih dengan Nomor Rangka: MH1JM1112JK704335, Nomor Mesin: JM11E-1689248, No. Pol: KT 2675 RBO kepada Saksi Syarifuddin Alias Puding Bin Mando dengan harga sejumlah Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) dengan sebelumnya telah mengganti warnanya menggunakan pilox;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “yang diketahui bahwa diperoleh dari kejahatan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 KUHPidana tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti



secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian materiil;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 KUHPidana dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Abdul Tohir Bin Suswadi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*menjual sesuatu benda yang diketahui bahwa diperoleh dari kejahatan*" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta, pada hari Kamis tanggal 23 Desember 2021 oleh kami, **Noviyanto Hermawan, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Nia Putriyana, S.H.**, dan **Dhimas Tetuko Kusumo, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Tamrianah, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sangatta, serta dihadiri oleh **Deka Fajar Pranowo, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nia Putriyana, S.H.

Noviyanto Hermawan, S.H.

Dhimas Tetuko Kusumo, S.H.

Panitera Pengganti,

Tamrianah, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 430/Pid.B/2021/PN Sgt